



NORRTÄLJE TINGSRÄTT

DOM
2016-05-11
Meddelad i
Norrtälje

Mål nr
T 475-15

PARTER**KÄRANDE**

Helena Sjödin, 730320-0526
Görlahöjden 6, 761 41 Norrtälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: jur.kand. Lena Kostian
Kostian Juristbyrå
Åbylundsvägen 18, 137 32 Västerhaninge

SVARANDE

Håkan Mattsson, 720617-0412
Gamla Norrtäljevägen 104, 761 91 Norrtälje

Ombud: Advokat Denise Lagercrantz
Advokatfirman Lagercrantz AB
Box 17171, 104 62 Stockholm

Ombud: Advokat Fredrik Zettergren
Advokatfirman Fylgia KB
Box 55555, 102 04 Stockholm

DOMSLUT

Med ändring av Norrtälje tingsrätts dom den 10 juni 2014 i mål nr T 1300-12 ska följande gälla.

1. Parterna ska ha fortsatt gemensam vårdnad om Oliver Sjödin, 020314-1478, och Cornelia Sjödin, 050625-3764.
2. Oliver Sjödin och Cornelia Sjödin ska bo tillsammans med Helena Sjödin.
3. Cornelia Sjödin har rätt till umgänge med Håkan Mattsson enligt följande.
 - a. En gång per vecka i Norrtälje under två veckor; kl. 10:00 – 12:00 med början vecka 21 i år.
 - b. Sedan umgänget enligt a) fullföljts: En gång per vecka i Norrtälje under två veckor; kl. 10.00 – 16:00.
 - c. Sedan umgänget enligt b) fullföljts: varje ojämna vecka från lördag kl. 10:00 till söndag kl. 16:00 vid två tillfällen.
 - d. Sedan umgänget enligt c) fullföljts: varje ojämna vecka från torsdag efter skolans slut till påföljande måndag vid skolans början – under sommarlovet

Dok.Id 121066

Postadress
Box 5
761 21 Norrtälje

Besöksadress
Narvagatan 15

Telefon
0176-768 00
E-post: norrtalje.tingsratt@dom.se
www.norrtaljetingsratt.domstol.se

Telefax
0176-175 44

Expeditionstid
måndag – fredag
08:30-16:00

2016 ska umgänge enligt denna punkt dock ske varannan ojämn vecka och hämtning och överlämning ska ske kl. 16:00 på torsdag respektive måndag – samt enligt följande.

- e. Varannan julhelg (jämma år) från skolavslutningen till den 27 december, kl. 16:00.
 - f. Vartannat nyår (ojämna år) från den 27 december kl. 16:00 till den 2 januari kl. 16:00.
 - g. Vartannat sportlov (ojämna år) från skolans slut fredagen före lovet till måndagen vid skolans början efter lovet.
 - h. Vartannat påsklov (jämma år) från skolans slut dagen före lovet till den dag skolan börjar efter lovet.
 - i. Vartannat höstlov (ojämna år) från skolans slut fredagen före lovet till måndagen vid skolans början efter lovet.
 - j. Fyra veckor varje Cornelias sommarlov uppdelat på två perioder om två veckor vardera med början år 2017. Håkan Mattsson ska senast den 1 mars underrätta Helena Sjödin om när han önskar att sommarumgänge ska ske och det åligger Helena Sjödin att inom tio dagar därefter lämna svar. Vid motstridiga intressen mellan föräldrarna äger Håkan Mattssons mening företräde ojämma år och Helena Sjödens jämna år.
 - k. Veckoslutsumgänge ska inte äga rum under tid som lovumgänge/mot-svarande sker för Håkan Mattsson respektive Helena Sjödin.
 - l. Hämtning och överlämning ska i första hand ske i skolan och annars hos Helena Sjödin.
4. Yrkandet om vite avslås.
5. Vad som nu förordnats om vårdnad, boende och umgänge ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft. I följd härav ska tingsrättens beslut den 16 juni 2015 inte längre gälla.
6. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Lena Kostian till 83 248 kr. Av beloppet avser 56 558 kr arbete, 9 720 kr tidsspillan, 320 kr utlägg och 16 650 kr mervärdesskatt.
-

BAKGRUND

Helena Sjödin och Håkan Mattsson, som tidigare har varit gifta med varandra, har tillsammans barnen Oliver, född 2002, och Cornelia, född 2005. Håkan Mattsson har sedan en tidigare relation sonen Martin, född 1997. Parterna separerade år 2007.

Parterna har tidigare tvistat om barnen i tingsrättens mål T 1300-12. Vid sammanträde för huvudförhandling i det målet träffade parterna den 10 juni 2014 en överenskommelse som sedan låg till grund för tingsrättens dom. I domen förordnade tingsrätten att parterna skulle ha fortsatt gemensam vårdnad om barnen och att barnen skulle bo tillsammans med Helena Sjödin samt att Cornelia skulle ha rätt till visst angivet umgänge med Håkan Mattsson.

Tingsrätten har den 16 juni 2015 i förevarande mål prövat parterna interimistiska yrkanden och därvid ogillat parternas respektive yrkande om ensam vårdnad, förordnat att Oliver och Cornelia skulle ha sitt stadigvarande boende hos Helena Sjödin, upphävt tingsrättens förordnade om umgänge i domen den 10 juni 2014 i mål T 1300-12 samt ogillat Håkan Mattssons yrkande om umgänge.

YRKANDEN M.M.

Helena Sjödin har yrkat att tingsrätten – med ändring av tingsrättens dom den 10 juni 2014 i mål T 1300-12 – tillerkänner henne ensam vårdnad om Oliver och Cornelia samt förordnar att något umgänge mellan Cornelia och Håkan Mattsson inte ska äga rum. I andra hand har hon yrkat att barnen ska ha sitt stadigvarande boende tillsammans med henne. Samtliga yrkanden har framställts jämväl interimistiskt.

Håkan Mattsson har motsatt sig Helena Sjödens yrkande om ensam vårdnad. Han har medgett Helena Sjödens yrkande om att Oliver ska ha sitt stadigvarande boende tillsammans med henne.

Håkan Mattsson har för egen del yrkat, i första hand, att Cornelia ska ha ett växelvist boende med byte på söndagar kl. 18:00 (alternativt byte på måndagar i skolan) - ojämna veckor hos honom. I andra hand har han yrkat att Cornelia, vid äventyr om vite om 7 000 kr vid de första 10 umgängestillfällena, ska ha rätt till umgänge med honom varannan vecka, från torsdag till tisdag, med början i ojämn vecka. Han har även yrkat att Cornelia ska ha rätt till umgänge med honom sommaren 2016 under veckorna 29, 30 och 31 med byte på söndagar samt vartannat sportlov, från sista skoldagen innan lovet till första skoldagen efter lovet, med början 2017, vartannat påsklov, från sista skoldagen innan lovet till första skoldagen efter lovet med början 2018, vartannat höstlov, från sista skoldagen innan lovet till första skoldagen efter lovet med början 2017, varannan jul, från skolavslutningen till den 27 december med början 2016, vartannat nyår från den 27 december till första skoldagen med början 2017, varje sommar med början 2017, två + två veckor. Håkan ska meddela senast den 1 mars vilka veckor han vill ha sommarumgänge. I sista hand har Håkan Mattsson yrkat att han ska tillerkännas ensam vårdnad om barnen, i vart fall om Cornelia. Yrkandena har framställts jämväl interimistiskt.

Helena Sjödin har motsatt sig Håkan Mattssons yrkanden.

GRUND FÖR TALAN

Helena Sjödin

Helenas yrkanden är i enlighet med barnens bästa. Håkan brister i sin förmåga att ta föräldraansvar. Håkan har stora samarbetssvårigheter och de motsättningar som råder mellan föräldrarna är skadliga för barnens utveckling.

Cornelia far illa vid umgänge med Håkan. Det är vidare Cornelias uttryckliga vilja att inte ha umgänge med Håkan. Cornelia har uppnått sådan ålder och mognad att hänsyn ska tas till hennes vilja.

Helena är den av föräldrarna som bäst kan ge Oliver och Cornelia ett tryggt boende och som bäst kan tillgodose barnens behov av omsorg och kontakt med båda sina föräldrar.

Håkan Mattsson

Håkans yrkanden är i enlighet med barnens bästa. Helena är olämplig som vårdnadshavare eftersom hon inte tillgodoser barnens behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

Ett beslut om umgänge måste förenas med ett vitesföreläggande eftersom det inte är sannolikt att Helena annars kommer att medverka till att umgänge kommer till stånd.

Parterna har inte sådana samarbetssvårigheter som hindrar att vårdnaden om barnen förblir gemensam. Håkan har inte agerat på något sätt som föranlett samarbetssvårigheter.

SAKOMSTÄNDIGHETER**Helena Sjödin**

Håkan har brustit i vårdnaden om barnen. Han har inte respekterat Cornelias uttryckliga vilja att inte behöva ha umgänge med honom. Han har också mot Oliver's vilja tagit personlig kontakt med honom.

Håkans omsorgsbrister har bland annat tagit sig uttryck i att han den 24 april 2015 efter skolans slut med grovt våld mot Cornelias vilja tvingat in henne i sin bil för att ha umgänge med henne hemma hos honom från den 24 april till den 27 april. Agerandet utgör en kränkning av Cornelia och är att likställa med psykisk misshandel.

Cornelia har sedan den 14 juni 2014 motsatt sig umgänge hemma hos Håkan men har efter övertalning ändock gått med på att åka hem till Håkan för umgänge. Cornelias motstånd till umgänge hemma hos Håkan har därefter eskalerat och efter umgänge hemma hos Håkan från den 27 mars till den 30 mars 2015 har Cornelia sagt till Helena att hon vägrar och absolut inte vill åka hem till Håkan och inte heller sova över där.

Inför helgen den 24-27 april 2015 försökte Cornelia kontakta Håkan och hans sambo Lotta med telefonsamtal och sms för att berätta att hon inte ville åka hem till Håkan. Cornelia meddelade Håkan att hon var bjuden på kalas såväl på lördagen som på söndagen. Håkan återkom dock inte till Cornelia med besked om hon fick gå på kalasen. Han besökte Helena och barnen under kvällen den 23 april och bankade hårt på dörren till bostaden och krävde att få tala med barnen. Håkan var mycket aggressiv och hotfull. Helena och barnen blev väldigt rädda och ville inte tala med Håkan. Händelsen polisanmälades. Håkan ignorerade i och med detta besök även ett löfte om att inte kontakta Oliver personligen. Håkan förstår inte att hans agerande skadar barnen.

Den 24 april 2015 gav Håkan ett påskägg till Oliver på skolgården. Håkan ringde därefter till barnens morfar, Benny. Håkan uppgav för Benny han skulle hämta Cornelia efter skolan. Håkan visste vid detta tillfälle att Cornelia inte ville träffa honom. Benny gjorde i anledning härav en orosanmälan till socialförvaltningen.

Helena åkte till skolan för att prata med Cornelia och Håkan. Håkan var då redan i skolan för att tala med Cornelia. När Cornelia inte ville följa med Håkan bar han ut henne ur klassrummet, över skolgården och slängde in henne i sin bil. Cornelia sparkade och skrek att hon inte ville följa med. Håkan lyckades dock låsa bildörrarna och åka därifrån med Cornelia. Händelsen bevittnades av en mängd personer, bl.a. Cornelias lärare Helena Köhler Kristiansson och skolkamrater med föräldrar. Rektor Ann-Marie Utterström Olsson polisanmälde händelsen och gjorde en orosanmälan till socialförvaltningen.

Även Benny och Oliver bevittnade händelsen och blev mycket skräddade. När Oliver kom hem till sina morföräldrar efteråt berättade Oliver för dem att det främsta skälet till varför han och Cornelia inte vill ha umgänge med Håkan var på grund av att Håkan har slagit sin sambo Lotta när barnen varit hemma hos Håkan. Enligt Oliver har han inte berättat om missförhållandena tidigare eftersom han har velat skydda Cornelia. Oliver har varit rädd för att något ska hända Cornelia när hon ensam, utan Oliver, måste vara hemma hos Håkan. Oliver och Cornelia är mycket rädda för Håkan.

Med anledning av parternas djupgående konflikt, Håkans aggressivitet, tvångshandlingar gentemot barnen, missförhållandena hemma hos Håkan och hans oförmåga att kommunicera och samarbeta med Helena finns det en stor risk att barnen fortsätter att fara illa. För att den gemensamma vårdnaden ska bestå är det nödvändigt att i framtiden kunna fatta beslut i de frågor som rör de gemensamma barnen, detta har dock visat sig vara omöjligt. Håkan har därtill återkallat den fullmakt som tidigare fanns för att Helena enklare skulle kunna fatta beslut som rör barnen.

Cornelia och Oliver behöver trygghet, omvårdnad och stabilitet i sin tillvaro och Helena är den förälder som bäst kan ge barnen detta. Barnen har inte bott växelvis tidigare och det är förvånande att Håkan trots detta och trots Cornelias uttryckliga vilja att inte ha umgänge med honom vill att Cornelia ska bo växelvis.

Såväl Oliver som Cornelia har i flera utredningar uttryckt att de vill bo tillsammans med Helena och att de vill att Helena ska ha ensam vårdnad om dem.

Håkan Mattsson

Tingsrättens dom från den 10 juni 2014 har inte följts av Helena. Umgänget mellan honom och Cornelia har inte kommit till stånd på sätt som beslutats i domen. Samma sak händer nu som tidigare hände med sonen Oliver.

Den 26 oktober 2012 hindrade Helena Oliver från att ha umgänge med Håkan. När Håkan kom till skolan för att hämta Oliver blev han hindrad av Helenas dåvarande sambo. Håkan har inte träffat Oliver sedan den dagen.

Den 24 april 2015 försökte Helena göra samma sak med Cornelia. Helena var i skolan när Håkan skulle hämta Cornelia och försökte hindra Håkan från att ta med sig Cornelia. Håkan och Cornelia kunde trots detta umgås under helgen som planerat.

Helena påverkar Cornelia att inte vilja träffa Håkan. Av utredningarna från 2014 och 2016 framgår att Cornelia trivs lika bra hos mamma som hos pappa. Barnen säger dock inte särskilt mycket i utredningarna. Utredarna har kommit fram till att inget tyder på att Cornelia skulle påverkas negativt av att träffa Håkan.

I utredningarna framgår att Oliver säger att han inte vill träffa sin pappa men att han inte kan förklara varför. Barnen står under Helenas omsorg och det är oklart om Olivers ledsenhet är hans egen eller om han tagit till sig moderns känslor och gjort dem till sina. Utredarna menar att Oliver vill vara modern till lags och att det är oklart vad Oliver själv egentligen vill.

Av anteckning i läkarjournalen efter händelsen i april 2015 framgår att det är Helena som för Cornelias talan och att Cornelia själv är fåordig. Helena försätter genom sitt agerande Cornelia i en svår lojalitetskonflikt.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningen visar att barnen är påverkade av Helena och att barnen har svårt att uttrycka någon annan åsikt än den som stämmer överens med Helenas. Det har inte framkommit någon oro för barnens hälsa eller utveckling eller att de skulle fara illa av ett umgänge med Håkan.

BEVISNINGEN

Parterna har hörts under fria partsförhör. På Helena Sjäöins begäran har Helena Köhler Christiansson, Ann-Marie Utterström Olsson, Benny Sjäödin, Siw Sjäödin, Cecilia Hedberg, Monica Morén och Anja Lidholm hörts som vittnen. På Håkan Mattssons begäran har Lotta Jansson och Hanna Häggkvist hörts som vittnen.

Parterna har även åberopat skriftlig bevisning, bl.a. de vårdnads-, boende- och umgängesutredningar (vårdnadsutredningarna) som gjorts i detta och tidigare mål vid tingsrätten.

Av partsförhören har utöver vad som anförts sakframställningsvis bl.a. följande framkommit.

Helena Sjäödin

Hon arbetar som samordnare inom hemtjänsten.

Hennes och Håkans relation var bra tills Oliver föddes. Håkans aggressivitet och kontrollbehov accelererade då och hon blev utsatt för psykisk och fysiskt misshandel i Olivers närvaro. Håkan var även hotfull mot henne och hennes mamma. Bl.a. försökte han köra på hennes mamma med en hjullastare. Hon har polisanmält Håkan men utredningarna har inte lett till något.

När Cornelia var ett år separerade parterna. De försökte samarbeta kring barnen och barnen vistades hos Håkan tillsammans med barnens farmor och Martin. Martin bodde även tillsammans med henne och barnen varannan helg under viss tid. Från det att Håkan blev sambo med Lotta hade barnen regelbundet umgänge med Håkan. Det var dock inte Håkan utan Lotta som engagerade sig i barnen.

Oliver bestämde sig för att inte träffa sin pappa mer sedan Håkan tvingade honom att följa med på en resa till USA trots att Oliver inte ville det.

Domen från 2014 har följts. Men det finns inget fungerande samarbete mellan parterna. Hon svarar på de sms som Håkan skickar till henne. Samarbetet fungerar så länge Håkan får bestämma. Om hon går emot Håkans vilja blir det inte så bra, ett exempel är det som hände i skolan den 24 april 2015. Håkan anser att barnen ska få bestämma men det gäller endast om barnen vill detsamma som han.

Umgänget enligt domen från 2014 fungerade till dess Cornelia förklarade att hon inte längre vill åka till sin pappa. Hon vet inte varför Cornelia inte längre ville åka till Håkan. Hon har pratat med Cornelia och försökt hitta lösningar. Det måste vara fråga om något mer än en bagatell som hänt eftersom Cornelia så bestämt motsätter sig ett umgänge med Håkan. Hon försöker få barnen att vilja träffa Håkan men vad hon mer exakt gör är en sak mellan henne och barnen.

Hon vet att barnen inte vill träffa sin pappa. Barnen har dock sagt att detta ställningstagande inte gäller för alltid. Enligt barnen kan det finnas en öppning men hon vet inte vad det skulle kunna vara. Cornelia har förslagit att hon kan träffa Lotta tillsammans med någon annan, t.ex. morfar eller Cecilia Hedberg för att ta en fika.

Cornelia har inte fått något brev från Håkan, bara ett par sms. Oliver har fått ett brev och några sms. Oliver har ingen egen mobiltelefon, eftersom han själv inte vill ha någon. Sms till Oliver går därmed via hennes telefon. Barnen har inte fått julklappar eller födelsedagspresenter från Håkan.

Barnen får träffa Håkan om de själv vill det. Barnen har hennes fulla stöd i detta. Barnen är så pass stora att de har rätt att bestämma själva. Håkan vägrar dock att lyssna på barnen. Om hon ska tvinga barnen till umgänge måste hon bruka våld på dem. Barnen har sin uppfattning om Håkan och de vet om hennes uppfattning om Håkan.

Om hon får ensam vårdnad om barnen blir det lugnare för henne och barnen och det blir klart vem som bestämmer i frågor om barnen. Hon kan då bestämma om läkarkontakter och skola.

Det går bra för båda barnen i skolan.

Håkan Mattsson

Han är VD för ett mark- och anläggningsföretag med ett 30-tal anställda. Han är sambo med Lotta som också arbetar i företaget. Lotta har två vuxna barn och två barnbarn som ofta är hemma hos dem.

Hans son Martin har bott växelvis under sin uppväxt. Det har varit ett boende med stor flexibilitet och har fungerat väl. Han önskar att hans relation med Oliver och Cornelia kan fungera lika bra som relationen med Martin har fungerat i alla år. Han vill ta ansvar för alla sina barn. Han vill att även Oliver och Cornelia ska ha en bra relation till Martin.

Han fick rådet att ”backa” när Oliver inte ville träffa honom. Han hade då förhoppningen att Helena skulle stödja och uppmuntra Oliver att vilja börja träffa honom igen. Men så har det inte blivit. Han är nu rädd att samma sak ska hända med Cornelia.

Det är drygt fyra år sedan han träffade Oliver senast, med undantag för den gången för ett år sedan när han gav Oliver ett påskägg på skolgården. Det är ett år sedan han träffade Cornelia. Han har dock skickat sms till Oliver och Cornelia.

Upprinnelsen till händelsen den 24 april 2015 var att Cornelia ringde till honom och berättade att hon inte ville komma till honom för umgänge. Han var ute på ett ärende och sa att de skulle talas vid senare. Han ringde upp Helena och sa att han ville komma för att prata med Cornelia. Han åkte därefter hem till Helena och barnen och knackade

på men ingen öppnade. Dagen därpå åkte han till skolan och gav Oliver ett påskägg. Han fick en kram av Oliver och det kändes väldigt bra. När han senare skulle hämta Cornelia för umgänge var stämningen spänd och han satte sig för att prata med Cornelia. Han vet att Cornelia tycker om att vara tillsammans med honom och Lotta, och han trodde att allt skulle ordna sig bara de kom hem till honom. Men plötsligt kom Helena inrusande i rummet och sa att hon skulle hämta Cornelia, eftersom Cornelia inte ville träffa honom. Håkan förklarade att han tyckte att de skulle hålla sig till tingsrättens dom. Han tog därefter Cornelia med sig ut i bilen och lämnade skolan. Cornelia var ledsen och grät. Han anser att Cornelia inte själv kan få bestämma vad som ska gälla utan att det är en sak som föräldrarna bestämmer om. Han ville inte heller att det skulle uppstå bråk på skolgården. Även om han inte är stolt över det som hände uppfattade han det som om Cornelia tyckte att det var bra att han ”satte ned foten”. Umgänget under helgen som följde gick bra. Han såg ett sms från Helena till Cornelia under helgen där det stod ”Jag ska göra allt för att du ska slippa vara hos din pappa.”

Parterna har inte några samarbetssvårigheter. Han tycker att Helena är en bra mamma med undantag för att hon vill utesluta honom som förälder. Han har aldrig varit våldsam eller hotfull. Visst har han och Helena grälat med de har aldrig utövat våld mot varandra. Han har heller aldrig slagit Lotta.

Han har medverkat till att Cornelia fått ett pass. Han tog tillbaka den fullmakt som skrevs i samband med överenskommelsen i tingsrätten 2014 efter det att Cornelia inte längre kom till honom för umgänge. Han kände då att något inte stod rätt till. Barnens liv har fungerat väl utan fullmakten.

Den senaste vårdnadsutredningen har föreslagit följande.

- Att modern och fadern ska fortsätta att ha gemensam vårdnad om Oliver och Cornelia.
- Att Cornelia ska ha rätt till umgänge med Håkan Mattsson varannan helg från torsdag eftermiddag till tisdag morgon. Umgänget ska gradvis trappas upp, för att nå sin fulla omfattning senast vid slutet av augusti 2016. Överlämning ska förslagsvis ske vid skolan, för att därigenom minska risken för kontakt och konflikt mellan föräldrarna. Då skolan är stängd bör överlämning ske vid ena förälderns bostad. För att undvika framtida konflikter bör noggrann reglering av sommarumgänge, storhelger och lov ske genom dom. Förslagsvis kan regleringen av semestrar, lov och storhelger följa det domslut som meddelades i parternas tidigare process.
- Att Oliver inte ska tvingas ha umgänge med sin far, då han uttryckt att han inte önskar detta. Oliver bör dock uppmuntras att ha en kontinuerlig kontakt med sin pappa och modern bör aktivt uppmuntra och medverka till en sådan kontakt.

DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken är det barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vad som är bäst för barnet ska avgöras utifrån de individuella förhållandena i varje enskilt fall. Omständigheter som det vid den bedömningen ska fästas särskilt avseende vid är risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken ska tingsrätten vid prövningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros en av föräldrarna ensam fästa avseende särskilt vid

föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Föräldrabalkens bestämmelser bygger på uppfattningen att det utifrån barnets bästa är viktigt att båda föräldrarna tar ansvar och är delaktiga i barnets förhållanden samt att gemensam vårdnad i de allra flesta fall är en ur barnets synvinkel mycket bra vårdnadsform. En prövning utifrån de individuella förhållandena kan emellertid leda till att det anses förenligt med barnets bästa att vårdnaden ska vara anförtrödd en av föräldrarna ensam.

Om barnet bor mer stadigvarande hos den ena föräldern har barnet rätt till umgänge med den andra föräldern. Det är barnet som ska ha rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget är alltså i första hand till för barnet och det är barnets intressen och behov som ska vara avgörande, inte umgängesföräldrarnas.

Barnens åsikter

Oliver

Oliver har kommit till tals vid flera tillfällen. I den senaste vårdnadsutredningen har han sagt bl.a. följande. Han tycker boendet är bra som det är. Han blev rädd för att vistas hos sin pappa efter att han sett pappan slå sin sambo. Det var också läskigt att se fadern bära bort Cornelia och slänga in henne i bilen och han är i dag rädd för Cornelias skull. Han har fattat sitt beslut att inte träffa sin pappa och det finns inget som pappa kan göra för att han ska ändra sig. När det gäller vårdnaden vill han att mamma ska ha ensam vårdnad om honom eftersom pappa inte fyller i alla papper som behövs.

Cornelia

Även Cornelia har kommit till tals vid flera tillfällen. I den senaste vårdnadsutredningen har hon sagt bl.a. följande. Det var inte så roligt hemma hos pappa och det blev tråkigare när Oliver slutade att åka dit. Det roligaste med att vara hos pappa var att träffa Lotta. Det blev ”dåligt” när hon tvingades att åka till pappa i april 2015. Om pappa hade accepterat att hon inte ville åka till honom då hade hon kunnat tänka sig att

träffa honom. Hon vill inte träffa sin pappa eftersom hon inte känner sig trygg där. Det är inte roligt, det är läskigt, eftersom han slagit Lotta. Hon kan inte komma ihåg när det hände eller vad hon gjorde när hon såg det. Det hände dock någon gång när Oliver fortfarande var hos pappa. Hon skulle kunna tänka sig att träffa pappa till sommaren, i sällskap med någon annan vuxen som hon känner sig trygg med, t.ex. mammas vän Cecilia. Hon vill bo hos sin mamma, där hon känner sig trygg. Hon tror att det skulle vara bäst om mamma har ensam vårdnad om henne, det skulle bli lättare med papper från skolan då. Hennes mamma har sagt att hon ska vara tydlig och säga till utredaren att hon inte vill åka till sin pappa, för det vill hon inte.

Riskbedömning

Helena Sjödin har gjort gällande att Håkan brister i sin förmåga att ta föräldraansvar och att Cornelia far illa vid umgänge med Håkan.

Det har inte av utredningen i målet framkommit att Oliver och Cornelia skulle fara illa av att ha kontakt med Håkan Mattsson. Det som Helena Sjödin anför om Håkan Mattssons aggressivitet har inte något allmängiltigt stöd i övrig utredning. Helena Sjödens mamma, Siw Sjödin, dock berättat att hon tycker att Håkan Mattsson är arrogant och att han en gång när Cornelia var drygt 1 år försökt köra på Siw Sjödin med en traktor. Enligt Siw Sjödin hade hon dessförinnan sökt upp Håkan Mattsson för att konfrontera honom med ett uttalande han hade gjort beträffande Cornelia och att de haft en ordväxling. Benny Sjödin har berättat att han sett blåmärken på Helena Sjödin under parternas samlevnad, som dock Helena Sjödin vid den tidpunkten förnekade var orsakade av Håkan Mattsson. Barnen, främst Oliver, har också berättat om en händelse där Håkan skulle ha slagit Lotta.

Det kan konstateras att de händelser som nämns ligger långt tillbaka i tiden och att de har förnekats av Håkan Mattsson. Det finns inte några dokumenterade skador eller fällande domar. Håkan Mattssons sambo, Lotta Jansson, har bestämt förnekat att hon skulle ha blivit utsatt för misshandel av Håkan Mattsson. Mot denna bakgrund kan

tingsrätten inte finna att det har gjorts sannolikt att Håkan Mattsson har ett särskilt aggressivt beteende som innebär att barnen riskerar att fara illa eller att han brukat våld mot någon i sin närhet.

Det som därutöver har framkommit om Håkan Mattssons humör är händelsen den 24 april 2015 när han hämtade Cornelia i skolan mot hennes vilja. Denna händelse – som tingsrätten inte vill rättfärdiga på något sätt – var såvitt framkommit dock en engångsföreteelse och hade sin upprinnelse i Håkan Mattssons farhåga att han skulle komma att förlora kontakten med Cornelia på samma sätt som tidigare skett med Oliver. Att Helena Sjödin kom till skolan och ingrep i situationen torde inte heller ha gjort hämtningen lättare för Håkan Mattsson och Cornelia. Håkan Mattsson har vidare förklarat att han så här i efterhand inser att hans agerande inte var det bästa. Mot denna bakgrund och när det genom denna dom blir bestämt vad som ska gälla ifråga om vårdnad, boende och umgänge är risken för att något liknande ska hända inte så påtaglig att Håkan Mattsson kan anses vara olämplig som vårdnadshavare, boende- eller umgängesförälder.

Håkan Mattsson har gjort gällande att Helena Sjödin är olämplig som vårdnadshavare, eftersom hon inte tillgodoser barnens behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

Det har av utredningen i målet framkommit att umgänget mellan barnen och Håkan Mattsson fungerat bra tidigare och att det enligt barnen främst berott på Håkan Mattssons agerande mot Lotta som gjort att de inte önskar ha fortsatt umgänge med honom. Helena Sjödin har förklarat att hon inte kan tvinga barnen till umgänge och att hon respekterat deras vilja. Mot denna bakgrund kan tingsrätten inte finna att Helena Sjödens agerande är så allvarligt att hon bör betraktas som olämplig som vårdnadshavare.

Tingsrättens bedömning i vårdnadsfrågan

Det är tingsrättens uppfattning att såväl Helena Sjödin som Håkan Mattsson är lämpliga som vårdnadshavare. De framstår båda som engagerade föräldrar som vill vara delaktiga och närvarande i sina barns liv.

För att föräldrar ska kunna ha gemensam vårdnad krävs ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnen. Det har inte framkommit att det finns viktiga frågor som Helena Sjödin och Håkan Mattsson inte lyckats lösa när det gäller barnen. Det har inte heller framkommit att barnen skulle fara illa av att vårdnaden är gemensam. De problem som parterna har rör främst frågan om umgänge. Dessa problem kvarstår emellertid sannolikt även om någon av föräldrarna får ensam vårdnad.

Om någon av föräldrarna skulle få ensam vårdnad om barnen ligger det närmast till hands att det är Helena Sjödin som skulle bli den av föräldrarna som skulle få ensam vårdnad. Detta med tanke på att barnen har bott tillsammans med henne allt sedan separationen och barnen har uttryckt en stark önskan att få bo tillsammans med henne även fortsättningsvis. Med hänsyn till Helena Sjödins och barnens inställning till Håkan Mattsson finns det emellertid en risk att Håkan Mattsson kommer att marginaliseras som förälder om han utesluts från vårdnadsansvaret och därmed inte får någon insyn eller något inflytande över barnens liv. Ur ett barnperspektiv är det inte någon bra lösning för barnen. Forskningen om barns bästa är entydig på den punkten att de allra flesta barn behöver båda sina föräldrar för att utvecklas gynnsamt. Att barn behöver båda sina föräldrar har den djupare innebörden att de behöver tillgång till, uppskattning av och möjlighet att utveckla alla sina inre delar, de delar som har sitt ursprung i pappan såväl som i mamman, och de behöver detta utan att det blir skuldbelagt, nedvärderat eller förnekat (se överläkare Torgny Gustavsson i Ds 1999:57).

Med detta sagt ligger det ett ansvar på båda föräldrarna. Helena Sjödin att lägga sin egen uppfattning om Håkan Mattsson åt sidan och låta barnen lära känna sin pappa på

egen hand. Håkan Mattsson å sin sida måste respektera barnens behov av flexibilitet och – i viss mån - självbestämmande. Barnen måste behandlas med aktning för deras person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Tingsrätten utgår från att Helena Sjödin och Håkan Mattsson som ansvarstagande vuxna klarar av denna sin uppgift som föräldrar.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten att det inte har framkommit tillräckliga skäl för att anse att det skulle vara bäst för barnen om någon av föräldrarna får ensam vårdnad om dem. Vårnaden ska alltså förbli gemensam. I denna bedömning är barnens vilja av underordnad betydelse. Det är svårt för ett barn att förstå de juridiska konsekvenserna av ett beslut om vårdnad.

Tingsrättens bedömning i boendefrågan

Parterna är överens om att Oliver ska bo tillsammans med Helena Sjödin. Oliver har också uttryckt en önskan om att få bo tillsammans med Helena Sjödin. Vårdnadsutredningen har föreslagit denna boendeform för Oliver. Tingsrätten finner att denna lösning är förenlig med Olivers bästa.

Även Cornelia har uttryckt en önskan att få bo tillsammans med Helena Sjödin. Vårdnadsutredningen har föreslagit att Cornelia ska ha sitt stadigvarande boende hos Helena Sjödin. Att mot Cornelias uttryckliga vilja flytta över boendet till Håkan Mattsson är under rådande förhållanden inte ett alternativ. Inte heller är växelvist boende ett realistiskt alternativ. Växelvist boende ställer stora krav på föräldrarnas förmåga att samarbeta och vara flexibla. Sådana förutsättningar föreligger inte i detta fall. Enligt tingsrätten är det till Cornelias bästa att rådande förhållanden får bestå och att hon därmed ska fortsätta att bo tillsammans med Helena Sjödin.

Tingsrättens bedömning i umgängesfrågan

Som nämnts ovan är det mycket viktigt för ett barn att ha tillgång till båda sina föräldrar. Cornelia har dock vid flera tillfällen uttryckt att hon inte vill umgås med sin pappa. Hon har inte kunnat förklara varför hon känner som hon gör inför sin pappa. Den händelse som hon refererar till då Håkan Mattsson skulle ha slagit sin sambo tycks ligga långt tillbaka i tiden och det verkar som om Cornelia själv inte har upplevt denna händelse. I vart fall nämnde hon inte händelsen under den vårdnadsutredning som gjordes i det tidigare målet.

Tingsrätten delar den bedömning som utredaren i den senaste vårdnadsutredningen gjort, dvs. att mycket talar för att Cornelia är påverkad av vad hennes mamma och storebror har för inställning till Håkan Mattsson. Cornelia har dock en egen upplevelse av Håkan Mattsson i anledning av händelsen vid umgängestillfället i april 2015. Tingsrätten har förståelse för att den händelsen gjorde Cornelia rädd och upprörd. Det har emellertid nu gått över ett år och Cornelia har gått på stödsamtal för att bearbeta det inträffade. Annat har inte framkommit än att Cornelia i dag är en välfungerande flicka som också har börjat överväga att återuppta kontakten med sin pappa.

Det är uppenbart att Cornelia behöver hjälp och stöd för att kunna återknyta kontakten med sin pappa. Hon måste få hjälp med att förstå att det är för att hon framöver ska utvecklas på bästa sätt som hon bör återuppta umgänget med sin pappa och sin släkt på den sidan. För ett barn är det inte lätt att förstå varför det är så viktigt att träffa sina föräldrar. Det är därför som de vuxna runt ett barn har till uppgift att förklara detta på ett pedagogiskt sätt. Från tingsrättens sida kan detta ske genom att Cornelia ges rätt till umgänge med sin pappa. Detta utgör en tydlig signal från samhällets sida att det är förenligt med hennes bästa i det längre perspektivet att ha en god relation till båda sina föräldrar.

Det ligger ett stort ansvar på Håkan Mattsson som måste bemöta Cornelia på ett respektfullt sätt och acceptera att hon upplever det som otryggt att vistas hos honom igen. Cornelia får inte skuldbeläggas eller kränkas. Om Cornelia känner att hon blir bemött på detta sätt kommer hon med all sannolikhet att vilja träffa sin pappa igen. För att detta förtroende ska kunna byggas upp bör umgänget trappas upp under försiktiga former.

Det ligger även ett stort ansvar på Helena Sjödin att uppmuntra och stärka Cornelias tro på att Håkan Mattsson kommer att behandla henne väl under kommande umgänge. Helena Sjödin måste också låta Cornelia och Håkan Mattsson själva reda ut frågor kring umgänget.

Det umgänge som tingsrätten nu beslutar om innebär en upptrappning efter beaktade av Cornelias önskemål och behov där varje delmoment ska vara genomfört innan nästa steg kan tas. Tingsrätten är förhindrad att förordna om umgänge tillsammans med en tredje person, såsom Cornelia förslagit. Tingsrätten utgår dock från att parterna kan enas om att någon person som Cornelia har förtroende för kan följa med till de första umgängestillfällena och finnas till hands för Cornelia så länge som hon anser att det behövs. Det är ju för Cornelias skull som umgänget ska ske på detta sätt.

Tingsrätten finner inte skäl att bestämma om ett längre veckoslutsumgänge än från torsdag efter skolan till måndag morgon vid skolans början. Det bör inte för Cornelia framstå som ett alltför långvarigt umgänge så att hon av den anledningen inte vill påbörja umgänget.

För att övergångarna till umgänge med Håkan Mattsson inte ska bli för påfrestande och innebära att föräldrarna möts ska hämtning och överlämning som huvudregel ske i skolan. Endast när detta inte är möjligt ska hämtning och överlämning ske hemma hos Helena Sjödin.

Vitesföreläggande

För att domstolen ska förelägga en part att vid vite lämna ut ett barn för umgänge krävs särskilda skäl. Mot bakgrund av händelsen i april 2015 och då det var tingsrätten som i samband därmed förordnade om att något umgänge tillsvidare inte skulle ske kan det inte i dagsläget framstå som klart att det behövs särskilda åtgärder för att få domstolens avgörande om umgänge genomfört. Detta gäller särskilt som ett umgänge nu försiktigt ska trappas upp för att så långt som möjligt tillgodose Cornelias vilja och behov.

Interimistiskt förordnade

Vad tingsrätten nu beslutat i fråga om vårdnad, boende och umgänge bör gälla omedelbart utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

Biträdesersättning

Målet har pågått sedan april 2015. Utöver huvudförhandlingen har en muntlig förberedelse ägt rum. Med hänsyn till målets art och omfattning får rättshjälpsbiträdets begärda ersättning anses skälig och ska fastställas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401)

Överklagande senast den 1 juni 2016 ställs till Svea hovrätt men ges in till tingsrätten.

Ylva Myhrberg



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.

Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.